



CODICE ETICO

INDICE

1. Premessa p.3
2. Principi generali e finalità p.4
3. Destinatari del Codice Etico p.5
4. Principi rilevanti per **Serbios s.r.l** p.6
 - Rispetto dei regolamenti e delle leggi nazionali vigenti p.6
 - Diritti fondamentali dell'individuo p.6
 - Riservatezza p.7
 - Lotta alla corruzione e al riciclaggio p.7
 - Conflitto di interessi p.7
 - Trasparenza p.8
 - Concorrenza leale p .8
 - Rispetto del Copyright p.9
 - Tutela ambientale p.9
5. Rapporto con clienti e fornitori p.10
6. Rapporto con la Pubblica Amministrazione p.12
7. Correttezza contabile p.13
8. Tutela dei beni aziendali p.13
9. Violazioni, sanzioni e segnalazioni p.14
10. Approvazione e modifica del Codice Etico p.15 _____

1. PREMESSA

Serbios s.r.l. è un'azienda impegnata nel commercio di soluzioni a basso impatto ambientale per la difesa delle colture da stress biotici ed abiotici.

Il presente Codice Etico, in seguito denominato anche “Codice”, è uno strumento integrativo delle norme dettate dalla legislazione che, sebbene rappresentino una condizione fondamentale, spesso non sono sufficienti per la Società, che vuole assicurarsi che tutte le decisioni aziendali e i comportamenti adottati siano basati su principi etici anche nei casi non direttamente codificati dalla legge. Esso è adottato ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 e rappresenta il documento societario contenente i principi di comportamento che amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori del Gruppo compresi, devono rispettare nella conduzione delle attività d'impresa e, in generale, nei rapporti interni ed esterni alla Società stessa.

Particolare attenzione è richiesta proprio alle figure di vertice della Società nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV), a cui spetta il compito di monitorare il funzionamento del Codice e curarne l'aggiornamento. Tali soggetti sono chiamati a mantenere un comportamento che risulti d'esempio per i dipendenti e i collaboratori e devono garantire che i principi descritti siano costantemente applicati.

2. PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Lo scopo di questo documento è di prevenire comportamenti illeciti o inappropriati da parte dei soggetti che operano in nome e per conto della azienda, introducendo in modo esplicito le responsabilità di ciascun dipendente aziendale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività aziendali.

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare i valori ed i principi in esso contenuti, tutelando l'immagine, la rispettabilità ed il patrimonio economico e sociale di **Serbios** ("Serbios" o "la Società").

La volontà della nostra azienda con questo Codice è di:

- Definire chiaramente i principi e i valori etici su cui è fondata **Serbios s.r.l.** e che regolano il rapporto con qualunque soggetto coinvolto nell'attività dell'azienda, internamente o esternamente;
- Formalizzare l'impegno a perseguire una condotta basata sui principi di legittimità morale, di uguaglianza ed equità, della tutela della persona, della trasparenza, della riservatezza e della protezione della salute e dell'ambiente;
- Stabilire uno standard di comportamento al fine di prevenire la commissione di reati nell'interesse di **Serbios** o legati alle attività svolte;
- Definire gli strumenti per il monitoraggio e l'applicazione del codice stesso.

3. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Tutti i destinatari del Codice Etico devono osservarne i contenuti ed i principi, in qualunque situazione e contesto, nell'ambito delle loro specifiche attività e funzioni.

A prescindere dalla qualifica giuridico-formale, sono destinatari del presente documento gli Amministratori della società, che devono ad esso conformarsi nel proporre progetti ed investimenti finalizzati alla crescita economica dell'azienda, alla sostenibilità ed al benessere di dipendenti, clienti e fornitori. Tutti i dipendenti ed i collaboratori di **Serbios**, anche occasionali, devono seguire le disposizioni del Codice Etico e, in presenza di incertezza sulle modalità con cui procedere, dovranno chiedere direttive ai propri superiori. Qualora un soggetto violi le disposizioni ed i principi del presente Codice, sarà sottoponibile a sanzioni disciplinari.

Sono in ogni caso destinatari del Codice Etico anche i consulenti, i fornitori, i partner e chiunque svolga attività in nome e per conto di **Serbios** o sotto il controllo della stessa.

Tutti i destinatari di questo documento sono tenuti a conoscerne il contenuto, a contribuire alla sua applicazione e a segnalare tempestivamente eventuali violazioni dello stesso.

Il Codice Etico è esposto nelle bacheche aziendali ed è reperibile nell'intranet aziendale o sul sito internet della Società.

4. PRINCIPI RILEVANTI

La cultura aziendale di **Serbios** e le decisioni operative che guidano le sue attività si basano sui seguenti principi:

- Rispetto delle leggi nazionali vigenti e dei codici di condotta

Serbios opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti locali, nazionali e internazionali, nonché in conformità ai principi fissati nel presente Codice Etico e alle disposizioni interne previste dall'azienda. Nel perseguimento dei propri obiettivi, rifugge il ricorso a comportamenti scorretti o non legittimi, di qualsiasi tipo. Tutti i destinatari, indipendentemente da quale sia la natura e la durata dei rapporti in essere con la Società, sono tenuti ad un comportamento etico, basato su correttezza ed efficienza, così come definito dagli standard del presente Codice.

- Diritti fondamentali dell'individuo

Serbios considera imprescindibile per i propri dipendenti e per tutti coloro che accedano alle strutture aziendali, un ambiente di lavoro pulito, salubre e in sicurezza. Opera inoltre rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo, garantendo la tutela di rispetto, pari opportunità e integrità morale, impegnandosi affinché tutti i lavoratori possano conciliare vita privata e professionale. L'azienda intende mantenere un ambiente lavorativo sereno, in cui i dipendenti possono lavorare in sicurezza e in totale osservanza delle normative nazionali e delle disposizioni del presente Codice. Non è tollerata, nessuna forma di sfruttamento, molestia o discriminazione basata su diversità di razza, lingua, colore della pelle, fede/religione, affiliazione politica, nazionalità, etnia, età, sesso e orientamento sessuale, stato coniugale, aspetto fisico e invalidità, condizione economico-sociale. Allo stesso modo sono proibite concessioni di privilegi di qualsiasi tipo legati ai motivi sopra elencati, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Azienda adotta criteri di merito e di

valorizzazione delle capacità, potenzialità e competenze dell'individuo nelle politiche di gestione e valutazione del personale, investendo nella crescita delle persone sia dal punto di vista professionale che personale. In fase di colloquio assicura una politica di recruiting responsabile, con la volontà di garantire lo stesso rispetto e gli stessi diritti ai candidati all'assunzione.

- Riservatezza

Serbios garantisce, in ottemperanza alle normative vigenti, la completa riservatezza delle informazioni in proprio possesso. È severamente proibito ai collaboratori della Società utilizzare informazioni riservate per scopi non strettamente legati all'esercizio delle proprie attività professionali. Qualora ragioni professionali richiedessero la comunicazione a terzi di informazioni riservate, sarà sottolineato il carattere riservato dell'informazione trasmessa e l'obbligo di riservatezza sarà richiesto al soggetto terzo. Inoltre i supporti informatici aziendali garantiscono la riservatezza tramite le opportune misure di protezione dei dati.

- Lotta alla corruzione e al riciclaggio

Serbios rifiuta la corruzione come strumento di conduzione dei propri affari. Non è ammesso in nessun caso promettere o dare denaro o altre utilità a figure che ricoprono cariche pubbliche, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a soggetti privati per ottenere vantaggi illeciti. Allo stesso modo nessuno può richiedere denaro o altri vantaggi per eseguire prestazioni indebite. I dipendenti della Società possono offrire ed accettare omaggi a condizione che siano collegati in modo diretto alle attività svolte, di modesto valore, leciti, offerti/ricevuti in modo trasparente e che non creino in nessun caso obbligo o sensazione di obbligo tra le parti.

La Società inoltre adotta misure adeguate ad assicurarsi che le sue operazioni non siano impiegate come veicolo di riciclaggio di denaro, ovvero investendo

capitali di provenienza illecita in attività legittime, per occultarne l'origine fraudolenta.

- Conflitto di interessi

Serbios lavora regolarmente per non incorrere in situazioni di conflitto di interesse, assumendo decisioni con trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi. Per questo motivo è imperativo che dipendenti e collaboratori, qualora vengano a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi, le segnalino alle opportune figure responsabili. Il personale della Società si astiene dal partecipare ad attività o a processi decisionali che possano coinvolgere interessi propri che inficino il corretto operare del proprio lavoro.

- Trasparenza

Serbios si impegna a garantire trasparenza, veridicità, accuratezza e tracciabilità dei dati e delle informazioni, internamente ed esternamente, con l'impegno congiunto di tutti a fornire con chiarezza e completezza quanto richiesto. Per ogni comunicazione, verbale o scritta, verranno utilizzate espressioni di facile ed immediata comprensione da parte del soggetto ricevente le informazioni. Ogni operazione e transazione deve essere adeguatamente registrata, autorizzata, congrua e legittima. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle transazioni deve essere verificabile.

È compito di ogni dipendente assicurare che la documentazione relativa la propria attività lavorativa sia ordinata secondo criteri logici e facilmente recuperabile. È severamente proibito utilizzare fondi aziendali per fini illeciti o illegali. Ogni omissione, falsificazione o trascuratezza di cui si venisse a conoscenza deve essere prontamente riferita alla direzione aziendale.

- Concorrenza leale

Serbios opera nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia antitrust, in particolare la Società si propone di tutelare il valore della concorrenza astenendosi da comportamenti collusivi, predatori, di abuso di posizione dominante o costituenti intesa restrittiva della concorrenza. Di conseguenza, è proibito ai soggetti che a vario titolo operano per la Società partecipare ad accordi contrastanti con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese. A tali soggetti è fatto, dunque, espresso divieto di impartire ordini e/o direttive che si pongano in contrasto con le disposizioni che tutelano la concorrenza. Nell'eventualità in cui dovessero sorgere dubbi interpretativi e/o di contegno da mantenere in fattispecie concrete, soprattutto nel rapportarsi con le imprese concorrenti, le associazioni di categoria e le stazioni appaltanti, è fatto obbligo al personale di contattare la propria figura responsabile incaricata.

Serbios inoltre si impegna al rispetto della normativa vigente sul Copyright. L'uso di materiale brandizzato non originale e la produzione di copie illegali costituisce un reato con gravi conseguenze per l'azienda, il cliente e l'utilizzatore finale. Il Copyright è adeguatamente tutelato dalla legislazione italiana, congiuntamente alle normative dell'Unione Europea, prevedendo sanzioni penali ed amministrative per chi viola tali leggi.

- Tutela ambientale

Serbios si impegna attivamente per la salvaguardia dell'ambiente. A tal fine, tutte le decisioni sono prese garantendo compatibilità tra le iniziative economiche ed ambientali, non solo nel rispetto della legge in vigore, ma prendendo in considerazione anche lo sviluppo scientifico tecnologico, individuando e adottando le migliori tecniche disponibili. La Società, si impegna a lavorare con i fornitori che adottano le stesse restrizioni. La Società si adopera per misurare l'impatto delle proprie attività per la protezione dell'ambiente e della biodiversità, estendendo l'attenzione anche lungo le

diverse catene di approvvigionamento, dall'estrazione delle materie prime fino alla vendita della merce ai propri clienti. La società si impegna nella commercializzazione di prodotti per l'agricoltura biologica, integrata ed ecocompatibile, impegno garantito dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 di cui l'azienda è dotata dal 2002. Inoltre, la società sostiene la riduzione dell'impatto delle lavorazioni e dei trattamenti attraverso l'utilizzo di prodotti biologici. Serbios garantisce la tutela del territorio, delle aree verdi e della biodiversità attraverso un'agricoltura biologica che consente una produzione sicura, di qualità, responsabile e sostenibile.

5. RAPPORTO CON CLIENTI E FORNITORI

Serbios considera proprio fornitore chiunque provveda a prodotti e/o servizi che diventano parte integrante dei beni da essa venduti sul mercato, nonché chi distribuisce questi ultimi agli utilizzatori finali.

Serbios si rapporta con collaboratori, clienti e fornitori considerando imprescindibile la presenza di fiducia, qualità e professionalità. Questa mentalità permette di instaurare rapporti improntati alla cortesia, correttezza ed efficienza, favorendo costante trasparenza.

La Società non ha pregiudizi nei confronti di alcun potenziale cliente o categoria di cliente, tuttavia è esclusa la possibilità di intrattenere qualsiasi tipo di relazione con soggetti di cui sia nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che operino con finalità illecite. Inoltre, in nessuna circostanza, saranno tollerate a clienti e fornitori violazioni dei diritti fondamentali dell'individuo e della tutela del lavoro minorile.

La Società adotta processi di accettazione delle commesse, forniture e servizi, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche procedure organizzative adottate. Alla base del rapporto con i fornitori, in particolare, ci sono i principi di trasparenza, uguaglianza, riservatezza, imparzialità, lealtà e libera concorrenza. La Società garantisce la sicurezza dei prodotti che mette in commercio. Per garantire il raggiungimento degli standard qualitativi dei beni prodotti, i dipendenti devono osservare la legislazione in vigore, le procedure interne e le condizioni contrattuali previste per ogni singolo caso.

A tal fine **Serbios** verifica costantemente che venga assicurato dai fornitori il rispetto degli obblighi contrattuali in termini di qualità e compliance del materiale e dei servizi erogati.

6. RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il termine Pubblica Amministrazione intende qualsiasi soggetto qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che operi per conto della P.A. o di autorità di pubblica vigilanza, autorità indipendenti, istituzioni comunitarie, nonché di privati a cui è concesso un pubblico servizio.

Serbios assicura massima trasparenza nella conduzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, garantendo il rispetto della normativa vigente e dei principi generali di correttezza e di lealtà, per non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

I dipendenti, qualora intrattenessero rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni richieste. Di conseguenza il dipendente che, in virtù delle mansioni svolte nell'azienda, sia preposto a seguire operazioni inerenti procedure di gara, gestione e/o amministrazione di fondi, sovvenzioni o contributi provenienti dallo Stato o da altri Enti Pubblici è tenuto, nei limiti delle sue mansioni, ad assicurarsi che tali rapporti vengano destinati alle finalità per cui sono stati originariamente richiesti, mantenendo adeguata e coerentemente ordinata documentazione di ogni operazione riguardante movimentazione di denaro.

La Società non vuole creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente soggetti della Pubblica Amministrazione per ottenere benefici in modo illecito. **Serbios** condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione. I dipendenti e i collaboratori sono inoltre obbligati a segnalare qualunque episodio o tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui fossero a conoscenza.

7. CORRETTEZZA CONTABILE

Serbios rispetta i regolamenti e la normativa vigente nella conduzione di qualsiasi operazione contabile, nonché nella redazione dei bilanci annuali e di ogni tipo di documentazione rilevante.

È fondamentale che il personale assicuri una corretta gestione, trascrizione e archiviazione dei dati di gestione all'interno del sistema contabile aziendale. Ogni operazione dovrà essere accompagnata dalla relativa documentazione, a testimoniarne motivazione economica, correttezza e autorizzazione. Tale documentazione dovrà necessariamente essere facilmente reperibile e consultabile sia dai soggetti interni, sia da parte di enti esterni autorizzati.

8. TUTELA DEI BENI AZIENDALI

In conformità alla regolamentazione aziendale, ogni dipendente è tenuto all'utilizzo dei beni aziendali messi a sua disposizione in base ai principi di responsabilità, diligenza, correttezza e buona fede, rispettando le finalità per cui gli sono stati concessi.

Nel caso dell'impiego di strumenti informatici, in particolare dell'accesso ad internet ed al servizio di posta elettronica, il dipendente deve agire con correttezza e in conformità alle regolamentazioni legislative e alle normative aziendali previste.

Nella gestione degli strumenti informatici, i dipendenti sono tenuti ad osservare tutte le misure necessarie per preservarne lo stato e le funzionalità.

9. VIOLAZIONI, SANZIONI E SEGNALAZIONI

Le violazioni del presente Codice Etico saranno sanzionate dalla società, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rapporti lavorativi.

L'osservanza delle disposizioni del presente documento costituisce parte essenziale degli obblighi contrattuali dei dipendenti della Società.

Eventuali violazioni del Codice Etico possono costituire illecito disciplinare, in conformità a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale applicato, con ogni conseguenza di legge e sanzione o provvedimento applicabile. Le sanzioni disciplinari saranno impartite in relazione alla gravità, alla tipologia della violazione e all'entità del danno derivante.

Tutti i soggetti che intrattengono rapporti d'affari con **Serbios** sono contrattualmente obbligati al rispetto dei principi del presente Codice Etico. Di conseguenza, la violazione delle presenti disposizioni può costituire inadempimento contrattuale, con ogni possibile conseguenza legalmente prevista, compresa la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni derivati.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare sull'osservanza del Codice Etico. È di conseguenza obbligo dei dipendenti segnalare a suddetto Organismo ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni illustrate nel presente documento di cui si venga a conoscenza, anche per il tramite dei canali previsti dalla procedura Whistleblowing in vigore.

10. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione della Società e può essere modificato esclusivamente da detto organo aziendale. Ogni eventuale modifica/integrazione dovesse rendersi necessaria, anche di natura normativa, verrà definita da **Serbios** e resa nota a tutti i destinatari.